D1 — Storia del piano e quadro normativo

Livello di verifica: quadro storico da manuale; date e figure da riscontrare con le lezioni in `04_LEZIONI/urbanistica_storia_e_teoria`. *Il testo della L. 1150/42 e del DM 1444 è nella cartella 02.*

In sintesi

L'urbanistica italiana passa da un piano unico che regola tutto (PRG, 1942) a un sistema che distingue **ciò che dura** (statuto, invarianti) da **ciò che cambia** (previsioni quinquennali). In parallelo entrano standard, ambiente e paesaggio e le competenze passano alle Regioni. La Toscana è un riferimento di questa evoluzione: LR 5/1995, LR 1/2005, LR 65/2014.

Perché le norme cambiano

Ogni capitolo risponde a un problema e ne lascia aperto un altro.

ORDINE

1942



PROBLEMA

Le città crescono senza una regola unica.

RISPOSTA

L. 1150

Gerarchia di piani, dal territoriale al particolareggiato. Adozione, osservazioni, approvazione.

RESTA APERTO

Il piano è rigido e in larga parte facoltativo.

Ricostruzione

CASA

1945-1963



PROBLEMA

La guerra distrugge: servono case, e subito.

RISPOSTA

DLL 154/45

Piani di ricostruzione: scavalcano il PRG.

L. 167/62

PEEP: la casa pubblica entra nel piano.

Gubbio 1960

Il centro storico è un tessuto, non solo monumenti.

RESTA APERTO

La riforma Sullo fallisce: la rendita resta intatta.

Espansione

LIMITI

1966-1978



PROBLEMA

Agrigento, 1966: si costruisce senza spazi pubblici né controlli.

RISPOSTA

L. 765/67

Licenza ovunque, limiti anche senza piano.

DM 1444/68

Standard: 18 mq per abitante.

C. Cost. 55/68

Vincoli a tempo: non si blocca la proprietà gratis.

L. 10/77

Costruire ha un costo.

RESTA APERTO

I limiti riguardano la città. E il territorio?

Trasformazione

TERRITORIO

1985-1993



PROBLEMA

Paesaggio, suolo e natura non si difendono caso per caso.

RISPOSTA

L. 431/85

Vincoli paesaggistici per categorie.

L. 183, L. 394

Difesa del suolo, aree protette: i piani di settore prevalgono.

L. 179, L. 493

Programmi complessi: dal piano al progetto negoziato.

RESTA APERTO

Il PRG è assediato: deroghe e piani sovrapposti.

Trasformazione

DURATA

1995-2005



PROBLEMA

Un solo atto non può essere insieme durevole e flessibile.

RISPOSTA

LR 5/95

Sdoppiamento: piano strutturale e operativo.

Titolo V, 2001

Governo del territorio: competenza concorrente.

D.Lgs. 42/04

Il piano paesaggistico prevale.

LR 1/05

Statuto e invarianti.

RESTA APERTO

Si continua a consumare suolo.

Trasformazione

SUOLO

2006-2015

PROBLEMA

Un suolo consumato non torna.

RISPOSTA

LR 10/10

VAS e VIA: valutare prima di decidere.

LR 65/14

Patrimonio e territorio urbanizzato: fuori, niente nuova residenza.

PIT-PPR 2015

I piani comunali si conformano al paesaggio.

RESTA APERTO

Clima, rigenerazione e tempi lunghi dei piani.

Adattamento

ADATTARE

2024-oggi

PROBLEMA

Il territorio è già costruito e il clima cambia.

RISPOSTA

Salva Casa, LR 51/25

Stato legittimo, tolleranze, cambi d'uso.

C. Cost. 61/26

Interviene sui cambi d'uso.

RESTA APERTO

La partita è aperta: è la tua posizione all'orale.

A sinistra: le generazioni di piano di Campos Venuti; la quarta è una proposta. Problemi e nessi sono una lettura didattica. Date da manuale, da riscontrare.

Chi fa cosa: la gerarchia delle fonti

Livello	Atti principali
Costituzione	Art. 9 (paesaggio, ambiente, biodiversità), art. 117 (governo del territorio: competenza concorrente; tutela di ambiente e beni culturali: competenza statale)
UE	Dir. 2001/42 (VAS), 2011/92 (VIA), 92/43 Habitat, 2000/60 Acque, 2007/60 Alluvioni
Stato	L. 1150/42, DM 1444/68, DPR 380/01, DPR 327/01, D.Lgs. 42/04, D.Lgs. 152/06, L. 241/90

Livello	Atti principali
Regione Toscana	LR 65/14 e regolamenti, LR 10/10, LR 30/15, LR 41/18, PIT-PPR
Area vasta	PTC provinciale, PTCM, Piano strategico metropolitano (L. 56/2014)
Comune	PS o PSI, PO, piani attuativi, regolamento edilizio

Cronologia essenziale

Anno	Atto	Cosa cambia	Frase da ricordare
1942	**L. 1150**	Gerarchia di piani: PTC, PRG, piano particolareggiato, lottizzazione; iter adozione-osservazioni-approvazione	Piano onnicomprensivo a cascata, in larga parte facoltativo
1945	**DLL 154**	Piani di ricostruzione	La ricostruzione scavalca il PRG
1954	Primi elenchi di comuni obbligati	Obbligo effettivo di PRG per i primi comuni	
1960	**Carta di Gubbio**	Centri storici come organismo unitario	Dal monumento al tessuto
1962	**L. 167**	PEEP	La casa pubblica diventa strumento di piano
1963	Progetto **Sullo**	Riforma dei suoli, fallita	Il nodo della rendita resta irrisolto
1967	**L. 765, «Ponte»**	Dopo la frana di Agrigento (1966): licenza su tutto il territorio, limiti senza piano, lottizzazioni convenzionate, standard	Costi di urbanizzazione ai privati
1968	**DM 1444**	ZTO, standard, densità, altezze, distanze	18 mq/abitante
1968	**C. Cost. 55**	Vincoli a tempo indeterminato senza indennizzo illegittimi	Da qui i vincoli a termine
1971	**L. 865**	PIP (art. 27), esproprio	
1977	**L. 10, Bucalossi**	Concessione onerosa, PPA	L'edificazione ha un costo
1978	**L. 457**	Piani di recupero	Attenzione all'esistente
1985	**L. 431, Galasso** e **L. 47**	Vincoli paesaggistici per categorie; primo condono	
1989-91	**L. 183** e **L. 394**	Difesa del suolo e bacini; aree protette	I piani di settore prevalgono
1990	**L. 142** e **L. 241**	Province e area vasta; accordi, conferenza di servizi	
1992-93	**L. 179**, **L. 493**	PII e PRU: programmi complessi	Dal piano al progetto negoziato
1995	**INU** e **LR Toscana 5**	Sdoppiamento strutturale e operativo; PS e RU	La Toscana fa da apripista
1999	**C. Cost. 179**	Vincoli espropriativi: reiterazione solo con indennizzo	
2001	**Riforma Titolo V**, **DPR 380**, **DPR 327**	Governo del territorio a competenza concorrente	
2004	**D.Lgs. 42**	Codice dei beni culturali e del paesaggio	Piano paesaggistico prevalente
2005	**LR 1**	Toscana: statuto, invarianti, valutazione integrata	
2006-10	**D.Lgs. 152**, **LR 10**	VAS e VIA	
2014	**LR 65** e **L. 56**	Patrimonio, territorio urbanizzato, PO; città metropolitane	Stop al consumo di suolo fuori dal territorio urbanizzato

Anno	Atto	Cosa cambia	Frase da ricordare
2015	**PIT-PPR**	Piano paesaggistico toscano	Conformazione degli strumenti
2024-26	**Salva Casa** (DL 69/24), **LR 51/25**, **C. Cost. 61/26**	Tolleranze, stato legittimo, cambi d'uso	Vedi D7

Le tre generazioni di piano

Formula di Campos Venuti, utile allo scritto:

1. **Ricostruzione**: piani della crescita, dal dopoguerra ai primi anni Sessanta.
2. **Espansione**: standard e centri storici, anni Sessanta-Settanta.
3. **Trasformazione**: anni Ottanta in poi, riuso, ambiente, perequazione.

Oggi si può argomentare una quarta fase: **adattamento**, con clima, suolo zero e rigenerazione.

Scaletta: «Natura ed evoluzione del piano comunale dalla L. 1150/42 a oggi»

1. **Tesi:** il PRG si è scomposto perché un solo atto non poteva essere insieme durevole e flessibile.
2. **Modello 1942:** piano-regolamento, zonizzazione, attuazione per piani particolareggiati, rigidità, vincoli.
3. **Correzioni 1967-1978:** standard, onerosità, recupero. Il limite: la rendita non viene toccata.
4. **Crisi anni Ottanta-Novanta:** programmi complessi, deroghe, riforma INU.
5. **Modello toscano:** LR 5/95 → LR 1/05 → LR 65/14. Il PS non conforma la proprietà (art. 92 c. 7). Il PO ha una parte a tempo indeterminato e una quinquennale (art. 95 c. 1).
6. **Oggi:** efficacia dello statuto, PIT-PPR, PSI, clima. Critiche: tempi lunghi, sovrapposizione, decadenze.
7. **Posizione personale** con un esempio.

Figure da saper raccontare

Figura o caso	Cosa dire
Fourier, Owen	Socialisti utopisti: Falansterio e New Lanark; comunità alternative alla città industriale
Howard	*Garden Cities* (1898/1902): tre magneti, città giardino policentrica, Letchworth
Geddes	*Cities in Evolution* (1915): sezione di valle, *survey before plan*, regione, conurbazione. Scheda sotto
RPAA (Mumford, Stein, MacKaye)	Regional Planning Association of America, anni Venti: regionalismo, Radburn, Appalachian Trail
Le Corbusier	Carta d'Atene, zonizzazione funzionale, Chandigarh in India
Copenaghen	Fingerplan 1947: cinque dita lungo le ferrovie, cunei verdi
Astengo	Rivista *Urbanistica*; piani di Assisi e Bergamo; analisi rigorosa e questione legislativa
Detti	PRG di Firenze 1962, tutela della collina e dei centri storici
Campos Venuti	Bologna, rendita, urbanistica riformista, terza generazione
Magnaghi	Scuola territorialista, patrimonio territoriale, bioregione; ispira PIT-PPR e LR 65
Moreno	Città dei 15 minuti: servizi essenziali a piedi o in bici; Parigi. Scheda sotto

Geddes in un minuto

Patrick Geddes (1854-1932), biologo scozzese, guarda la città come un organismo che evolve con il suo ambiente.

- **Metodo:** prima si osserva, poi si analizza, poi si progetta: *survey, analysis, plan*.
- **Place, Work, Folk:** luogo, lavoro e persone evolvono insieme, e da qui nasce l'unicità di ogni regione e città.
- **Sezione di valle:** legge insieme, dal monte al mare, natura, mestieri e insediamenti.
- **Conurbazione:** conia il termine per i centri che si saldano.
- **Outlook Tower, Edimburgo:** un osservatorio per far conoscere il territorio ai cittadini.
- **Intervento minuto:** propone di curare i tessuti storici invece di sventrarli.

Perché conta oggi: attraverso Mumford arriva alla RPAA, e la sua idea di coevoluzione torna nella bioregione di Magnaghi e nella definizione di patrimonio della LR 65 (art. 3). **Rispetto a Howard:** Howard propone un modello replicabile, Geddes parte dalla lettura del luogo.

Moreno e la città dei 15 minuti

Carlos Moreno, professore a Parigi, propone di rendere raggiungibili in 15 minuti, a piedi o in bici, sei funzioni: **abitare, lavorare, acquistare, curarsi, istruirsi, svagarsi.** Il modello cambia la domanda: non più come far muovere le persone più velocemente, ma come ridurre la necessità di spostarsi.

- **Parole chiave:** densità, prossimità, diversità, digitale; cronourbanismo, cioè progettare anche gli orari e gli usi nel tempo.
- **Esempio:** Parigi, con la sindaca Hidalgo.
- **Precedenti:** l'unità di quartiere di Perry e la diversità di Jane Jacobs.
- **Limiti da discutere (mia lettura):** funziona bene dove c'è già densità, mentre a bassa densità si parla di territorio dei 30 minuti. Senza politiche per la casa, la prossimità può far salire i prezzi. Non basta per chi deve spostarsi per lavoro.

Verifica: profilo di Geddes da lezioni e appunti di studio, dettagli biografici da manuale; Moreno da appunti e fonti web. Le fonti non concordano sull'anno di nascita del concetto, attorno al 2015-2016: non citare una data.

Concetti da definire in due frasi: **sprawl** (dispersione a bassa densità, nasce con l'auto: USA dagli anni Venti e soprattutto dal secondo dopoguerra, in Italia dagli anni Settanta) · **zonizzazione funzionale** · **rigenerazione** · **consumo di suolo**.